

Session 3: Das Unternehmen — Firma, Rechtsformen & Organisation

Wer ist Kaufmann, wie heißt die Firma und wie ist der Betrieb aufgebaut?

Lernfeld 1 — Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten · © Can Siebert · 2026

Worum geht es in dieser Session?

Jedes Unternehmen hat einen rechtlichen Rahmen: Wer als *Kaufmann* gilt, unter welchem Namen (*Firma*) es auftritt, in welcher *Rechtsform* es geführt wird und wie es intern *organisiert* ist. Diese Fragen entscheiden über Haftung, Kapital, Buchführungspflichten und die Verteilung von Verantwortung. In diesem Handout lernen Sie den Kaufmannsbegriff, die Firma und ihre Grundsätze, das Handelsregister, die wichtigsten Rechtsformen, die Vollmachten (Prokura und Handlungsvollmacht) sowie die Aufbau- und Ablauforganisation kennen — ergänzt um Leitbild, Unternehmensziele und Nachhaltigkeit. Das ist Prüfungsstoff für die IHK-Abschlussprüfung.

Inhaltsverzeichnis

1	Der Kaufmannsbegriff nach HGB	1
2	Die Firma — der Name des Kaufmanns	2
2.1	Firmenarten	2
2.2	Die Firmengrundsätze	2
3	Das Handelsregister	3
3.1	Konstitutive und deklaratorische Wirkung	3
3.2	Publizität des Handelsregisters (§ 15 HGB)	3
4	Rechtsformen der Unternehmen	4
4.1	Einzelunternehmung und Personengesellschaften	4
4.2	Kapitalgesellschaften und Genossenschaft	4
5	Vollmachten: Prokura und Handlungsvollmacht	5
5.1	Prokura (§§ 48 ff. HGB)	5
5.2	Handlungsvollmacht (§ 54 HGB)	5
6	Aufbau- und Ablauforganisation	6
6.1	Leitungssysteme	6
6.2	Ablauforganisation und Geschäftsprozesse	6
7	Leitbild, Unternehmensziele und Nachhaltigkeit	6
7.1	Die drei Säulen der Nachhaltigkeit	7
8	Zusammenfassung	7
	Glossar	8

1 Der Kaufmannsbegriff nach HGB

Das Handelsgesetzbuch (HGB) gilt nicht für jeden, der etwas verkauft, sondern für den *Kaufmann*. Ob jemand Kaufmann ist, entscheidet über Buchführungspflichten, die Firmenführung und besondere Rechte und Pflichten. Man unterscheidet drei Grundtypen.

- **Istkaufmann** (§ 1 HGB) — Wer ein Handelsgewerbe betreibt, das nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, ist *kraft Gesetzes* Kaufmann. Er ist zur Eintragung ins Handelsregister verpflichtet; diese Eintragung ist aber nur *deklaratorisch* (rechtsbekundend) — er ist bereits vorher Kaufmann.
- **Kannkaufmann** (§§ 2, 3 HGB) — Kleingewerbetreibende sowie land- und forstwirtschaftliche Unternehmen sind zunächst keine Kaufleute. Sie *können* aber auf eigenen Wunsch Kaufmann werden, indem sie sich freiwillig ins Handelsregister eintragen lassen.
- **Formkaufmann** (z. B. § 6 HGB) — Kapitalgesellschaften wie AG, GmbH, KGaA und die eingetragene Genossenschaft (eG) sind allein wegen ihrer *Rechtsform* Kaufmann. Sie werden erst mit der Eintragung ins Handelsregister Kaufmann; diese Eintragung wirkt *konstitutiv* (rechtsbegründend).

• Merksatz

Der Kleingewerbetreibende sollte sich die freiwillige Eintragung als Kannkaufmann gut überlegen: Mit ihr treffen ihn die *Buchführungspflichten* nach HGB sowie besondere *Untersuchungs- und Rügepflichten* im Kaufvertrag.

Eselsbrücke

„**Ist von selbst, Kann freiwillig, Form durch Rechtsform.**“ *Istkaufmann* ist Kaufmann von selbst, *Kannkaufmann* wird es freiwillig durch Eintragung, *Formkaufmann* ist es kraft seiner Rechtsform.

2 Die Firma — der Name des Kaufmanns

Die **Firma** ist nach § 17 HGB der Name, unter dem ein Kaufmann seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Achtung: Umgangssprachlich meint „Firma“ das Unternehmen — rechtlich ist sie nur der *Handelsname*. Die Firma besteht aus einem *Firmenkern* (Name, Gegenstand oder Fantasiebezeichnung) und einem *Firmenzusatz* (vor allem der Rechtsformzusatz, z. B. e.K., OHG, KG, GmbH, AG).

2.1 Firmenarten

Firmenart	Firmenkern	Beispiel
Personenfirma	Namen der beteiligten Personen	Gilles e.K.
Sachfirma	Gegenstand des Unternehmens	Balthasar Transporte GmbH
Mischfirma	Name <i>und</i> Gegenstand	Duisdorfer Büro Konzept KG
Fantasiefirma	frei erfundener Fantasie-name	Kalyptus OHG

2.2 Die Firmengrundsätze

Bei der Wahl der Firma müssen fünf *Firmengrundsätze* beachtet werden.

1. **Firmenwahrheit** (§ 18 Abs. 2 HGB) — Die Firma darf keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche Verhältnisse *irrezuführen*. Sie muss also der Wahrheit entsprechen (z. B. zum tatsächlichen Gegenstand des Unternehmens).
2. **Firmenklarheit** (§ 18 Abs. 1 HGB) — Die Firma muss zur *Kennzeichnung* des Kaufmanns geeignet sein und *Unterscheidungskraft* besitzen; sie muss klar und verständlich sein.
3. **Firmenausschließlichkeit** (§ 30 HGB) — Jede neue Firma muss sich von bereits am selben Ort eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden; bei Namensgleichheit ist ein unterscheidender Zusatz nötig.
4. **Firmenbeständigkeit** (§§ 22, 23 HGB) — Wer ein Handelsgeschäft erwirbt, darf die bisherige Firma fortführen. Die Firma kann aber nicht *ohne* das Handelsgeschäft veräußert werden.
5. **Firmenöffentlichkeit** (§ 29 HGB) — Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma, den Ort und die inländische Geschäftsanschrift zur Eintragung ins Handelsregister anzumelden.

• Merksatz

Zuordnung § 18 HGB: Absatz 1 verlangt Kennzeichnungseignung und Unterscheidungskraft (*Firmenklarheit*); Absatz 2 verbietet irreführende Angaben (*Firmenwahrheit*). Kurz: Die Firma muss *unterscheidbar* (Klarheit) und *ehrlich* (Wahrheit) sein.

Beispiel

Die „Duisdorfer BüroKonzept KG“ (stellt Büroausstattung her) dürfte sich nicht „Duisdorfer Immobilien KG“ nennen — das verstößt gegen die *Firmenwahrheit*, weil „Immobilien“ nicht dem tatsächlichen Gegenstand entspricht und in die Irre führen würde.

Eselsbrücke

„**Wahr, Klar, Ausschließlich, Beständig, Öffentlich**“ — die fünf Firmengrundsätze in einem Satz. Merken Sie sich vor allem: Die Firma muss stimmen (*wahr*), verständlich sein (*klar*) und einmalig sein (*ausschließlich*).

3 Das Handelsregister

Das **Handelsregister** ist ein elektronisch geführtes amtliches Verzeichnis, das vom Amtsgericht des jeweiligen Bezirks geführt wird (§ 8 HGB). Jeder darf zu Informationszwecken Einsicht nehmen (§ 9 HGB) — so können auch Auszubildende Informationen über ihren Ausbildungsbetrieb erhalten.

Abteilung	Eingetragene Unternehmen
Abteilung A	Einzelkaufleute (e.K.) und Personengesellschaften (OHG, KG)
Abteilung B	Kapitalgesellschaften (GmbH, AG)

Genossenschaften (eG) werden im gesonderten *Genossenschaftsregister*, Vereine (e. V.) im *Vereinsregister* eingetragen.

3.1 Konstitutive und deklaratorische Wirkung

Nicht jede Eintragung hat dieselbe Wirkung:

- **Deklaratorisch (rechtsbekundend)** — Die Eintragung bestätigt nur eine bereits bestehende Rechtslage, z. B. die Eintragung des Istkaufmanns oder die Eintragung/Löschung einer Prokura.

- **Konstitutiv (rechtsbegründend)** — Die Rechtslage entsteht erst mit der Eintragung, z. B. die Entstehung einer GmbH oder AG.

3.2 Publizität des Handelsregisters (§ 15 HGB)

Das Handelsregister genießt *öffentlichen Glauben*. Nach § 15 HGB gilt:

• Merksatz

Solange eine eintragungspflichtige Tatsache *nicht* eingetragen und bekanntgemacht ist, kann sie einem gutgläubigen Dritten *nicht* entgegengehalten werden. Ist sie dagegen eingetragen und bekanntgemacht, muss ein Dritter sie *gegen sich gelten lassen*. Jeder darf also auf den Registerinhalt vertrauen.

Beispiel

Die Prokura von Frau Sommer wurde widerrufen; der Widerruf ist ordnungsgemäß eingetragen und bekanntgemacht. Legt sie dennoch eine alte Vollmachtsurkunde vor und bestellt Waren, muss der Geschäftspartner den eingetragenen Widerruf gegen sich gelten lassen — das Unternehmen ist nicht gebunden. Der Partner muss sich direkt an Frau Sommer halten.

4 Rechtsformen der Unternehmen

Die Rechtsform bestimmt vor allem *Haftung, Kapital, Geschäftsführung, Vertretung* und die *Organe*. Man unterscheidet Einzelunternehmung, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften.

4.1 Einzelunternehmung und Personengesellschaften

Die **Einzelunternehmung** (e.K., e. Kfm., e. Kffr.) wird von einer Person gegründet, die das Kapital aus ihrem Privatvermögen aufbringt, allein die Geschäfte führt und das Unternehmen nach außen vertritt. Der Gewinn steht ihr allein zu — sie haftet aber auch *unbeschränkt mit ihrem gesamten Privatvermögen*.

Die **Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)** ist die einfachste Personengesellschaft für nicht-kaufmännische Zwecke (z. B. Freiberufler, Gelegenheitsgesellschaften). Auch hier haften die Gesellschafter persönlich und unbeschränkt. Betreibt eine GbR ein Handelsgewerbe, wird sie zur OHG.

Die **offene Handelsgesellschaft (OHG)** wird von zwei oder mehr Personen gegründet. Jeder Gesellschafter ist allein zur Geschäftsführung und zur Vertretung berechtigt. Die Gesellschafter haften *unbeschränkt, unmittelbar und solidarisch* (gesamtschuldnerisch): Gläubiger können sich an einen einzelnen zahlungsfähigen Gesellschafter wenden und die gesamte Forderung eintreiben.

Die **Kommanditgesellschaft (KG)** hat mindestens einen *Komplementär* (Vollhafter) und mindestens einen *Kommanditisten* (Teilhafter). Nur die Komplementäre führen die Geschäfte und vertreten die KG; sie haften unbeschränkt. Kommanditisten haften nur *bis zur Höhe ihrer Kapitaleinlage*.

Merkmal	Einzelunt. (e.K.)	OHG	KG
Gründung	1 Person	≥ 2 Personen	≥ 1 Komplementär + 1 Kommanditist
Kapital	Privatvermögen	Privatvermögen der Gesellschafter	Privatvermögen
Geschäftsführung	Einzelunternehmer	jeder Gesellschafter allein	nur Komplementäre
Vertretung	Einzelunt., Prokurist	jeder Gesellschafter, Prokurist	nur Komplementäre, Prokurist
Haftung	unbeschränkt, privat	unbeschränkt, unmittelbar, solidarisch	Komplementär unbeschränkt; Kommanditist bis Einlage

4.2 Kapitalgesellschaften und Genossenschaft

Kapitalgesellschaften sind *juristische Personen* mit eigener Rechtspersönlichkeit; die Haftung ist grundsätzlich auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt.

- **GmbH** — Mindeststammkapital **25.000,00 €**. Organe: *Gesellschafterversammlung* (bestellt die Geschäftsführer) und ein oder mehrere *Geschäftsführer*. Vertretung durch Geschäftsführer oder Prokuristen. Haftung beschränkt auf das GmbH-Vermögen; solange Einlagen nicht voll eingezahlt sind, besteht eine *Nachschusspflicht* bis zur Höhe des Geschäftsanteils.
- **UG (haftungsbeschränkt)** — die „Mini-GmbH“, gründbar ab **1,00 €** Stammkapital. Gleiche beschränkte Haftung wie die GmbH, aber Gewinne dürfen nicht voll ausgeschüttet werden, bis 25.000 € Stammkapital angespart sind.
- **AG** — Grundkapital mindestens **50.000,00 €**, zerlegt in Aktien. Organe: *Hauptversammlung* (Aktionäre), *Vorstand* (Geschäftsführung) und *Aufsichtsrat* (Kontrolle). Vertretung durch Vorstand oder Prokuristen; Gewinnausschüttung an Aktionäre heißt *Dividende*.
- **eG (eingetragene Genossenschaft)** — juristische Person, der *Förderung ihrer Mitglieder* verpflichtet. Kapital aus Genossenschaftsanteilen der Mitglieder. Organe: *General-/Vertreterversammlung*, gewählter *Vorstand* und *Aufsichtsrat*. Haftung mit dem Gesellschaftsvermögen.

Merkmal	GmbH	AG	eG
Kapital	mind. 25.000 € Stammkapital	mind. 50.000 € Grundkapital	Genossenschafts- anteile
Eigentümer	Gesellschafter	Aktionäre	Mitglieder
Geschäftsführung	bestellter Geschäfts- führer	bestellter Vorstand	gewählter Vorstand
Vertretung	Geschäftsführer, Pro- kurist	Vorstand, Prokurist	Vorstand, Prokurist
Haftung	Gesellschafts- vermögen	Gesellschafts- vermögen	Gesellschafts- vermögen

Eselsbrücke

„**Persönlich haftet man privat, Kapitalgesellschaft nur mit Kapital.**“ Bei Einzelunternehmen, GbR und OHG haftet man mit dem *Privatvermögen*; bei GmbH, UG, AG und eG ist die Haftung auf das *Gesellschaftsvermögen* beschränkt.

5 Vollmachten: Prokura und Handlungsvollmacht

Kaufleute können sich im Außenverhältnis vertreten lassen. Die beiden wichtigsten kaufmännischen Vollmachten sind die Prokura und die Handlungsvollmacht.

5.1 Prokura (§§ 48 ff. HGB)

Die **Prokura** wird nur vom Inhaber (oder seinem gesetzlichen Vertreter) durch ausdrückliche Erklärung erteilt und muss ins Handelsregister eingetragen werden. Sie ermächtigt zu *allen* gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt. **Ausnahme:** Die Veräußerung und Belastung von Grundstücken ist nur bei besonders erteilter Befugnis erlaubt. Ein Prokurist unterschreibt mit dem Zusatz „*ppa.*“ (per procura).

5.2 Handlungsvollmacht (§ 54 HGB)

Die **Handlungsvollmacht** wird formlos erteilt und *nicht* ins Handelsregister eingetragen. Ihr Umfang ist enger und richtet sich nach dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb. Man unterscheidet:

- **Generalvollmacht** — alle gewöhnlichen Geschäfte des Betriebs; Unterschrift mit „*i. V.*“ (in Vollmacht).
- **Art-/Gattungsvollmacht** — eine bestimmte Art von Geschäften (z. B. regelmäßiges Kassieren); Unterschrift mit „*i. A.*“ (im Auftrag).
- **Einzel-/Spezialvollmacht** — ein einzelnes Geschäft (z. B. einmaliger Einkauf); Unterschrift mit „*i. A.*“.

Grundstücksgeschäfte, Wechselverbindlichkeiten, Darlehensaufnahme und Prozessführung darf ein Handlungsbevollmächtigter nur mit besonderer Befugnis vornehmen.

Beispiel

Auszubildende der Duisdorfer BüroKonzept KG besitzen häufig eine *Artvollmacht* (z. B. regelmäßiges Kassieren) und/oder eine *Einzelvollmacht* (z. B. einmaliger Kauf von Briefmarken). Mit fortschreitender Ausbildung wächst der Handlungsrahmen.

6 Aufbau- und Ablauforganisation

Die **Aufbauorganisation** legt das „Gerüst“ des Betriebs fest: welche Stellen es gibt und wie sie zueinander stehen. Grundbegriffe:

- **Stelle** — kleinste organisatorische Einheit; Aufgabenbündel für eine Person.
- **Inстанz** — Stelle mit *Leitungs- und Weisungsbefugnis* gegenüber untergeordneten Mitarbeitern (z. B. Bereichsleitung).
- **Stabstelle** — unterstützt und berät eine Instanz, hat aber *keine* Weisungsbefugnis (z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung).
- **Organigramm** — grafische Darstellung des Stellengefüges.
- **Leitungsspanne** — Zahl der einer Instanz direkt unterstellten Stellen; **Leitungstiefe** — Zahl der Hierarchieebenen.

6.1 Leitungssysteme

System	Merkmal	Bewertung
Einliniensystem	jede Stelle hat nur einen Vorgesetzten	klar, aber lange Dienstwege
Mehrliniensystem	eine Stelle hat mehrere Fachvorgesetzte	kurze Wege, aber Kompetenzkonflikte
Stabliniensystem	Einliniensystem plus beratende Stabstellen	entlastet die Leitung, aber Stab-Linie-Konflikte
Matrixsystem	doppelte Unterstellung nach Funktion und Objekt/Projekt	flexibel, aber Doppelunterstellung

6.2 Ablauforganisation und Geschäftsprozesse

Während die Aufbauorganisation das *Gerüst* bildet, regelt die **Ablauforganisation** die zeitlich-räumlichen *Arbeitsabläufe* — also, wer was wann und wo erledigt. Betriebliche Abläufe werden als *Geschäftsprozesse* beschrieben:

- **Kernprozess** — wertschöpfender Hauptprozess (z. B. die Produktion der Büromöbel).
- **Unterstützungsprozess** — flankiert den Kernprozess (z. B. Buchhaltung, Personalwesen).
- **Managementprozess** — steuert das Unternehmen (Planung, Organisation, Kontrolle).

7 Leitbild, Unternehmensziele und Nachhaltigkeit

Das **Unternehmensleitbild** beschreibt das Selbstverständnis eines Unternehmens: seine Vision, seine Werte und Grundsätze im Umgang mit Kunden, Mitarbeitenden und Gesellschaft. Es gibt Orientierung nach innen und außen.

Unternehmensziele lassen sich unterscheiden in *Sachziele* (was hergestellt/angeboten wird) und *Formalziele* (übergeordnete Erfolgsziele wie Gewinn, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität). Inhaltlich gliedert man sie in:

- **ökonomische Ziele** — z. B. Gewinn, Umsatz, Marktanteil, Liquidität;
- **ökologische Ziele** — z. B. Ressourcenschonung, Emissionsreduktion;
- **soziale Ziele** — z. B. faire Arbeitsbedingungen, Ausbildung, Arbeitssicherheit.

7.1 Die drei Säulen der Nachhaltigkeit

• Merksatz

Nachhaltigkeit ruht auf drei Säulen: *Ökonomie* (wirtschaftlich tragfähig), *Ökologie* (umweltverträglich) und *Soziales* (gesellschaftlich verantwortungsvoll). Nachhaltiges Handeln bedeutet, alle drei dauerhaft in Einklang zu bringen.

Typische betriebliche Handlungsfelder sind z. B. Energie- und Materialeffizienz, Ökostrom, Abfallvermeidung und Recycling (Ökologie), faire Löhne, Gesundheitsschutz und Ausbildung (Soziales) sowie langfristige Wirtschaftlichkeit und faire Lieferketten (Ökonomie).

8 Zusammenfassung

1. Der **Kaufmannsbegriff** nach HGB unterscheidet *Istkaufmann* (kraft Gesetzes), *Kannkaufmann* (freiwillig) und *Formkaufmann* (kraft Rechtsform).

2. Die **Firma** ist der Handelsname aus Firmenkern und Firmenzusatz; sie muss die fünf Firmengrundsätze (Wahrheit, Klarheit, Ausschließlichkeit, Beständigkeit, Öffentlichkeit) beachten.
3. Das **Handelsregister** führt Abteilung A (Einzelkaufleute, Personengesellschaften) und B (Kapitalgesellschaften); Eintragungen wirken *deklaratorisch* oder *konstitutiv*, § 15 HGB regelt die Publizität.
4. **Rechtsformen** unterscheiden sich in Haftung und Kapital: Einzelunternehmung/OHG/KG (Personen, Privathaftung) gegenüber GmbH/UG/AG/eG (juristische Personen, beschränkte Haftung; 25.000 €/50.000 € Mindestkapital).
5. **Prokura** (umfassend, eingetragen, „ppa.“) und **Handlungsvollmacht** (enger, nicht eingetragen, „i. V./„i. A.“) sind die kaufmännischen Vollmachten.
6. **Aufbauorganisation** (Stelle, Instanz, Stabstelle, Leitungssysteme) und **Ablauforganisation** (Kern-, Unterstützungs-, Managementprozesse) strukturieren den Betrieb; **Leitbild, Ziele** und **Nachhaltigkeit** (drei Säulen) geben die Richtung vor.

Glossar

Istkaufmann Wer ein Handelsgewerbe betreibt, das einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert (§ 1 HGB); Eintragung wirkt deklaratorisch.

Kannkaufmann Kleingewerbetreibende sowie land-/forstwirtschaftliche Unternehmen, die sich freiwillig ins Handelsregister eintragen lassen können (§§ 2, 3 HGB).

Formkaufmann Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA, eG), die kraft ihrer Rechtsform Kaufmann ist; Eintragung wirkt konstitutiv.

Firma Der Name, unter dem ein Kaufmann seine Geschäfte betreibt (§ 17 HGB); besteht aus Firmenkern und Firmenzusatz.

Firmengrundsätze Firmenwahrheit, Firmenklarheit, Firmenausschließlichkeit, Firmenbeständigkeit und Firmenöffentlichkeit.

Firmenwahrheit Grundsatz (§ 18 Abs. 2 HGB), dass die Firma keine über geschäftliche Verhältnisse irreführenden Angaben enthalten darf.

Firmenklarheit Grundsatz (§ 18 Abs. 1 HGB), dass die Firma zur Kennzeichnung geeignet sein muss und Unterscheidungskraft besitzt.

Rechtsformzusatz Teil des Firmenzusatzes, der die Rechtsform kennzeichnet (z. B. e.K., OHG, KG, GmbH, AG).

Handelsregister Elektronisch geführtes amtliches Verzeichnis beim Amtsgericht; Abteilung A für Personenunternehmen, Abteilung B für Kapitalgesellschaften.

Deklaratorisch Rechtsbekundende Eintragung, die eine bereits bestehende Rechtslage nur bestätigt (z. B. Istkaufmann, Prokura).

Konstitutiv Rechtsbegründende Eintragung, mit der die Rechtslage erst entsteht (z. B. Entstehung einer GmbH oder AG).

Publizität (§ 15 HGB) Öffentlicher Glaube des Handelsregisters: Auf eingetragene und bekanntgemachte Tatsachen darf sich jeder Dritte verlassen.

Einzelunternehmung Von einer Person geführtes Unternehmen (e.K.); unbeschränkte Haftung mit dem Privatvermögen.

OHG Offene Handelsgesellschaft; Gesellschafter haften unbeschränkt, unmittelbar und solidarisch.

Kommanditgesellschaft (KG) Personengesellschaft mit unbeschränkt haftendem Komplementär und auf die Einlage beschränkt haftendem Kommanditisten.

GmbH Kapitalgesellschaft mit mind. 25.000 € Stammkapital; Haftung beschränkt auf das Gesellschaftsvermögen.

UG (haftungsbeschränkt) „Mini-GmbH“, gründbar ab 1 € Stammkapital, muss Gewinne bis 25.000 € Stammkapital zurücklegen.

Aktiengesellschaft (AG) Kapitalgesellschaft mit mind. 50.000 € in Aktien zerlegtem Grundkapital; Organe: Hauptversammlung, Vorstand, Aufsichtsrat.

Genossenschaft (eG) Der Förderung ihrer Mitglieder verpflichtete juristische Person; Kapital aus Genossenschaftsanteilen.

Prokura Umfassende, ins Handelsregister eingetragene Handlungsvollmacht (§§ 48 ff. HGB); Unterschrift „ppa.“.

Handlungsvollmacht Formlose, nicht eingetragene Vollmacht (§ 54 HGB) als General-, Art- oder Einzelvollmacht; Unterschrift „i. V. öder „i. A.“.

Instanz Stelle mit Leitungs- und Weisungsbefugnis gegenüber untergeordneten Mitarbeitern.

Stabstelle Beratende Stelle ohne Weisungsbefugnis, die eine Instanz unterstützt.

Nachhaltigkeit Konzept aus drei Säulen: Ökonomie, Ökologie und Soziales dauerhaft in Einklang bringen.